MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

Direito Internacional

Fontes e tratados, imunidades, saída compulsória de estrangeiros, asilo e refúgio, LINDB, competência internacional, homologação de sentença estrangeira e cooperação jurídica.

2 questões na 1ª fase | Grupo **C** | Leitura: **cerca de 30 min**

Como usar esta sinopse

> Uma questão costuma ser de Direito Internacional Público (tratados, imunidades, Lei de Migração) e a outra de Direito Internacional Privado (LINDB, competência internacional e homologação de sentença estrangeira). Esta sinopse cobre os dois lados.

2	1	2	8
questões por prova	a meta mínima de acertos	ramos: público e privado	seções com tabelas e exemplos

O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de Direito Internacional na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

LEI SECA
O dispositivo exato que você precisa ler.

COMO CAI
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

ATENÇÃO
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

PARA MEMORIZAR
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

Sumário

1 Fontes e tratados internacionais
2 Imunidades: Estados, diplomatas e cônsules
3 Lei de Migração: saída compulsória
4 Asilo, refúgio e organizações internacionais
5 LINDB: elementos de conexão
6 Competência internacional
7 Homologação e cooperação jurídica
8 Pegadinhas, números e revisão final

1 Fontes e tratados internacionais

Fontes (Estatuto da CIJ, art. 38)

- **Tratados** (convenções internacionais), **costume** internacional e **princípios gerais de direito** reconhecidos pelas nações. Entre eles **não há hierarquia**.
- A **doutrina** e as **decisões judiciárias** são meios auxiliares para determinação das regras de direito.

- O costume exige um elemento objetivo (prática reiterada e generalizada) e um subjetivo (convicção de obrigatoriedade, *opinio juris*).
- **Jus cogens (Convenção de Viena de 1969, art. 53):** norma imperativa de direito internacional geral, aceita e reconhecida pela comunidade internacional como norma da qual nenhuma derrogação é permitida. É **nulo** o tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma de jus cogens. Exemplos: proibição da tortura, do genocídio, da escravidão.

Tratados

- A **Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados** (1969) foi promulgada pelo Brasil em 2009 (Decreto 7.030), com reservas.
- Um Estado **não pode invocar disposições de seu direito interno** para justificar o inadimplemento de um tratado (art. 27). É o princípio *pacta sunt servanda* (art. 26).
- **Reserva:** declaração unilateral pela qual o Estado visa a excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado. Não é admitida se o tratado a proibir ou se for incompatível com o objeto e a finalidade do tratado.

Incorporação e denúncia no Brasil

1. **Negociação e assinatura** pelo Presidente da República ou plenipotenciário (CF, art. 84, VIII).
2. **Aprovação** pelo Congresso Nacional, por decreto legislativo, quando o tratado acarretar encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional (art. 49, I).
3. **Ratificação** pelo Presidente, ato internacional que vincula o Estado.
4. **Promulgação** por decreto presidencial e publicação, que conferem vigência interna.

A **denúncia** de tratado aprovado pelo Congresso Nacional exige a anuência do Congresso, segundo o STF (ADC 39, 2023, com efeitos prospectivos). Para a hierarquia dos tratados no direito interno, veja a sinopse de Direitos Humanos: os de direitos humanos têm status supralegal ou de emenda; os comuns, de lei ordinária.

2 Imunidades: Estados, diplomatas e cônsules

Imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro

- A imunidade é **relativa**: alcança os **atos de império** (atos de soberania), mas **não** os **atos de gestão** (atos comerciais, trabalhistas, contratos privados). O Estado estrangeiro pode ser processado no Brasil, por exemplo, em reclamação trabalhista de empregado local da embaixada.
- Os atos ilícitos praticados por Estados estrangeiros em **violação a direitos humanos** não gozam de imunidade de jurisdição (STF, Tema 944, caso do barco pesqueiro Changri-lá).
- A **imunidade de execução** é mais ampla: mesmo condenado, o Estado estrangeiro não pode ter penhorados os bens afetados às suas missões diplomáticas e consulares, salvo renúncia.
- As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada no Brasil são julgadas pela **Justiça Federal** de primeira instância, com recurso ordinário ao **STJ** (CF, arts. 109, II, e 105, II, c). Os litígios entre Estado estrangeiro e a União, Estado ou DF vão ao STF (art. 102, I, e).

Diplomatas × cônsules

	Agentes diplomáticos (Convenção de Viena, 1961)	Funcionários consulares (Convenção de Viena, 1963)
Função	Representação do Estado perante outro Estado	Proteção dos interesses dos nacionais e funções administrativas
Imunidade penal	**Absoluta**	**Funcional**: só para atos no exercício das funções. Podem ser presos por crime grave, por decisão judicial
Imunidade civil	Ampla, com exceções (ação real sobre imóvel privado, sucessão, atividade comercial ou profissional fora das funções)	Apenas para atos de ofício
Inviolabilidade da sede	Absoluta: os agentes do Estado acreditado não podem nela penetrar sem consentimento do chefe da missão	Relativa, limitada à parte usada para os trabalhos consulares

- A imunidade do diplomata pode ser **renunciada** apenas pelo **Estado acreditante**, de forma expressa; o próprio diplomata não pode renunciar.
- O Estado acreditado pode, a qualquer momento e sem explicar a decisão, declarar um membro da missão **persona non grata**.
- A imunidade de jurisdição **não isenta** o diplomata da jurisdição do Estado acreditante.

3 Lei de Migração: saída compulsória

Medida	Hipótese	Regras
Repatriação	Devolução de pessoa em situação de **impedimento de ingresso** ao país de procedência ou de nacionalidade (art. 49).	Medida administrativa, imediata, na fronteira ou no aeroporto.
Deportação	Retirada compulsória de pessoa que se encontre em **situação migratória irregular** (art. 50).	Precedida de notificação pessoal, com prazo **não inferior a 60 dias** para regularizar a situação. O deportado pode reingressar, desde que regularize sua situação.
Expulsão	Retirada compulsória do migrante condenado com sentença transitada em julgado por crime de **genocídio, contra a humanidade, de guerra ou de agressão**, ou por **crime comum doloso** passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização (art. 54).	Ato do Poder Executivo, com impedimento de reingresso por prazo determinado (não superior ao dobro da pena). Exige processo com contraditório e ampla defesa.
Extradição	Cooperação internacional pela qual um Estado entrega a outro pessoa sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso (art. 81).	Depende de pedido do Estado estrangeiro e de julgamento pelo **STF** (CF, art. 102, I, g).

Não se procede à expulsão quando (art. 55, II)

- o expulsando tiver **filho brasileiro** que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela;
- tiver **cônjuge ou companheiro** residente no Brasil, sem discriminação alguma;
- tiver **ingressado no Brasil até os 12 anos** de idade, residindo desde então no país;
- for pessoa com mais de **70 anos** que resida no país há mais de **10 anos**.

Extradição: limites

- **Brasileiro nato** nunca é extraditado; o naturalizado, só por crime comum anterior à naturalização ou por tráfico de drogas (CF, art. 5º, LI).
- Não se concede extradição por **crime político ou de opinião** (art. 5º, LII), quando o fato não for crime no Brasil ou no Estado requerente (**dupla tipicidade**), quando o Brasil for competente para julgar o crime, quando a punibilidade estiver extinta pela prescrição, ou quando o extraditando for responder perante tribunal de exceção (art. 82 da Lei 13.445).
- O Estado requerente deve assumir compromisso de comutar as penas de morte, perpétua ou corporais em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de cumprimento da lei brasileira, e de não submeter o extraditando a tortura (art. 96).
- A extradição não impede a entrega de pessoa ao **Tribunal Penal Internacional**, que é medida distinta.

ATENÇÃO

Deportação = situação migratória irregular (não é punição por crime). **Expulsão** = condenação criminal no Brasil. **Extradição** = pedido de outro Estado, julgado pelo STF.

4 Asilo, refúgio e organizações internacionais

	Asilo político	Refúgio (Lei 9.474/97)
Motivo	Perseguição **política** individualizada e atual	Fundado temor de perseguição por motivos de **raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas**; ou grave e generalizada violação de direitos humanos no país de origem
Natureza	Ato discricionário e constitutivo, de soberania	Ato vinculado e declaratório, regido por tratados (Convenção de 1951)
Quem decide no Brasil	Presidente da República	**CONARE** (Comitê Nacional para os Refugiados), com recurso ao Ministro da Justiça
Modalidades	Territorial (no território do Estado) e diplomático (em embaixadas, prática latino-americana)	—

- A concessão de asilo político é princípio das relações internacionais do Brasil (CF, art. 4º, X).
- **Non-refoulement:** o refugiado não pode ser devolvido a país onde sua vida ou liberdade esteja ameaçada.
- A **solicitação de refúgio suspende** qualquer processo de extradição pendente baseado nos mesmos fatos, e o reconhecimento da condição de refugiado obsta o seguimento do pedido de extradição (arts. 33 e 34 da Lei 9.474/97).
- Não se beneficia da condição de refugiado quem tenha cometido crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime hediondo, terrorismo ou tráfico de drogas.

Organizações internacionais

- **ONU:** o Conselho de Segurança tem **15 membros**, dos quais **5 permanentes** com poder de veto (EUA, Rússia, China, Reino Unido e França). Suas decisões sobre manutenção da paz são vinculantes.
- **Corte Internacional de Justiça:** órgão judicial da ONU, com sede em Haia. Só **Estados** podem ser partes em casos contenciosos, e sua jurisdição depende do consentimento deles. Emite também pareceres consultivos.
- **Mercosul:** criado pelo Tratado de Assunção (1991). O Protocolo de Ouro Preto (1994) lhe deu **personalidade jurídica** de direito internacional; o Protocolo de Olivos (2002) criou o Tribunal Permanente de Revisão.

5 LINDB: elementos de conexão

Matéria	Lei aplicável
Começo e fim da personalidade, nome, capacidade e direitos de família (art. 7º)	Lei do país em que a pessoa for **domiciliada**.
Casamento realizado no Brasil (art. 7º, § 1º)	Lei brasileira quanto aos **impedimentos dirimentes** e às **formalidades** da celebração.
Invalidade do casamento (art. 7º, § 3º)	Tendo os nubentes domicílio diverso, a lei do **primeiro domicílio conjugal**.
Regime de bens (art. 7º, § 4º)	Lei do país em que tiverem os nubentes **domicílio**; se diverso, a do **primeiro domicílio conjugal**.
Bens (art. 8º)	Lei do país em que estiverem **situados**. Os bens móveis que a pessoa traz consigo ou se destinem a transporte para outros lugares seguem a lei do domicílio do proprietário.
Obrigações (art. 9º)	Lei do país em que se **constituírem**. A obrigação resultante de contrato reputa-se constituída no lugar em que **residir o proponente** (§ 2º).
Sucessão por morte ou ausência (art. 10)	Lei do país em que era **domiciliado o defunto** ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens.
Capacidade para suceder (art. 10, § 2º)	Lei do domicílio do **herdeiro ou legatário**.
Pessoas jurídicas (art. 11)	Lei do Estado em que se **constituírem**.

- **Sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil:** é regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do falecido (art. 10, § 1º; CF, art. 5º, XXXI).
- **Vedação do reenvio (art. 16):** quando a lei estrangeira for aplicável, considera-se a disposição desta, sem ter em vista qualquer remissão feita por ela a outra lei.
- **Ordem pública (art. 17):** as leis, atos e sentenças de outro país não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.
- O juiz que não conhecer a lei estrangeira pode exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência (art. 14). A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar (art. 13).

COMO CAI

Um italiano domiciliado em Roma morreu deixando um apartamento em São Paulo e uma filha brasileira. **Que lei rege a sucessão desse imóvel?**

A regra é a lei do domicílio do falecido (italiana), mas, havendo filha brasileira, aplica-se a lei brasileira se for mais favorável a ela (art. 10, § 1º). O inventário do imóvel é de competência exclusiva da justiça brasileira (CPC, art. 23, II).

6 Competência internacional

Competência concorrente (CPC, arts. 21 e 22)	Competência exclusiva (CPC, art. 23)
• Réu, qualquer que seja a nacionalidade, domiciliado no Brasil. • Obrigação que deva ser cumprida no Brasil. • Fundamento em fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. • Ações de **alimentos**, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, ou o réu mantiver vínculos no Brasil. • Relações de **consumo**, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. • Quando as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional.	• Ações relativas a **imóveis situados no Brasil**. • Em matéria de sucessão hereditária, confirmação de testamento particular e **inventário e partilha de bens situados no Brasil**, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. • Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à **partilha de bens situados no Brasil**.

- Na competência **concorrente**, a sentença estrangeira pode ser homologada no Brasil. Na competência **exclusiva**, a sentença estrangeira sobre o tema **não pode ser homologada**.
- A ação proposta perante tribunal estrangeiro **não induz litispendência** e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados (CPC, art. 24).
- Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver **cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro** em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação (CPC, art. 25), salvo nas hipóteses de competência exclusiva.

7 Homologação e cooperação jurídica

Homologação de decisão estrangeira

- Compete ao **STJ** a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de **exequatur** às cartas rogatórias (CF, art. 105, I, i). A execução se faz perante a **Justiça Federal** (art. 109, X).
- **Requisitos (CPC, art. 963):** ser proferida por autoridade competente; ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia; ser eficaz no país em que foi proferida; não ofender a coisa julgada brasileira; estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição em tratado; não conter manifesta ofensa à ordem pública.
- O STJ **não examina o mérito** da decisão estrangeira (juízo de delibação), apenas os requisitos formais e a ordem pública.
- A **sentença estrangeira de divórcio consensual** produz efeitos no Brasil **independentemente de homologação** pelo STJ (CPC, art. 961, § 5º), podendo ser averbada diretamente no cartório. A dispensa alcança só o divórcio consensual simples; se houver disposição sobre guarda, alimentos ou partilha, exige-se homologação.
- Podem ser homologadas decisões estrangeiras **interlocutórias** e as que concederem medidas de urgência, e também decisões arbitrais estrangeiras (Lei 9.307/96).

Formas de cooperação

- **Carta rogatória:** pedido de cooperação de autoridade judiciária estrangeira para a prática de atos no Brasil (citações, provas). Exige exequatur do STJ.

- **Auxílio direto (CPC, arts. 28 a 34):** cabe quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. Tramita pela **autoridade central** (em regra, o Ministério da Justiça) e dispensa o exequatur.
- **Apostila da Haia:** desde 2016, documentos públicos estrangeiros de países signatários são aceitos no Brasil com a apostila, dispensada a legalização consular.

Sequestro internacional de crianças (Convenção da Haia de 1980)

- Busca o **retorno imediato** da criança, até 16 anos, ilicitamente transferida ou retida em país diverso de sua residência habitual, para que a guarda seja discutida no país de origem.
- O retorno pode ser negado se a ação for proposta após **1 ano** e a criança já estiver integrada ao novo meio, se houver grave risco de dano físico ou psíquico, ou se a criança, com maturidade suficiente, se opuser.
- No Brasil, a ação é proposta pela União (AGU) e a competência é da **Justiça Federal**.

8 Pegadinhas, números e revisão final

As 10 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Dizer que há hierarquia entre tratado, costume e princípios gerais.
2. Admitir imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro em causa trabalhista (ato de gestão).
3. Dizer que o diplomata pode renunciar à própria imunidade.
4. Atribuir ao cônsul imunidade penal absoluta.
5. Confundir deportação (irregularidade migratória) com expulsão (condenação criminal).
6. Admitir expulsão de quem tem filho brasileiro sob sua guarda ou entrou no país antes dos 12 anos.
7. Dizer que o refúgio é concedido pelo Presidente, de forma discricionária.
8. Aplicar ao regime de bens a lei do lugar da celebração do casamento.
9. Admitir homologação de sentença estrangeira sobre imóvel situado no Brasil.
10. Exigir homologação do STJ para divórcio consensual simples celebrado no exterior.

Tabela de números e órgãos

Regra	Número ou órgão
Convenção de Viena: relações diplomáticas · consulares · tratados	**1961 · 1963 · 1969**
Deportação: prazo mínimo para regularizar	**60 dias**
Expulsão vedada: ingresso até · idade e residência	**12 anos · 70 anos e 10 anos**
Extradição · homologação · carta rogatória	**STF · STJ · STJ**
Refúgio: órgão decisório	**CONARE**
Conselho de Segurança: membros · permanentes	**15 · 5**
Sequestro internacional: idade · prazo para integração	**até 16 anos · 1 ano**

LEITURA OBRIGATÓRIA DE LEI SECA

CF: arts. 4º, 5º (LI e LII), 49, I, 84, VIII, 102, I, e e g, 105, I, i, 109, II e X · LINDB: arts. 7º a 17 · CPC: arts. 21 a 41 e 960 a 965 · Lei 13.445/2017: arts. 46 a 105 · Lei 9.474/1997: arts. 1º, 3º, 33 e 34.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, nas Convenções de Viena de 1961, 1963 e 1969, na Lei de Migração (Lei 13.445/2017), na Lei 9.474/1997, na LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942), no CPC/2015 e na jurisprudência do STF e do STJ citada no texto. Confira sempre a redação atualizada da lei.